

1502737-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2030629/2022 - 08º D.P. BRAS, 22787070 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID MARTINS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502737-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502737-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2030629/2022 - 08º D.P. BRAS, 22787070 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID MARTINS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

David Martins Nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, Centro Histórico, nesta cidade e comarca, ter trazido consigo,

para fins de tráfico, 06 porções de maconha, pesando o total de 14,2 gramas, bem como 22 porções de cocaína, totalizando 10,4 gramas, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo o flagrante convertido em preventiva por decisão datada de 03 de fevereiro de 2022 (fls. 57/60).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 83/88).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 109/110).

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo laudo de constatação (fls. 18/20), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 90/92), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, pela câmera corporal dos policiais que registrou integralmente a abordagem e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 11).

Em Juízo, o réu confessa a prática delitiva.

Sua confissão foi corroborada pelas demais provas, orais e documentais (mídias de gravação do flagrante por bodycams dos policiais militares), produzidas durante a instrução.

A testemunha policial militar Fernando Araújo da Silva, em Juízo, relatou que realizava patrulhamento, quando, via COPOM, foi informado de que havia um indivíduo traficando em frente a uma padaria na Vinte e Cinco de Março. Pela denúncia, além de passadas as características, teve ciência de que o réu simulava ser vendedor ambulante. O réu foi abordado e confessou informalmente a prática do delito, alegando que vendia os entorpecentes para pagar uma dívida de um agiota. A denúncia anônima informava as características do réu, inclusive a marca da camiseta (Tommy Hilfiger). Na posse do réu havia cerca de R\$ 500,00, além de maconha e cocaína. As porções de cocaína possuíam uma imagem do "Pica-Pau". O réu havia colocado uma lona de plástico no chão, simulando que vendia meias, enquanto as drogas se encontravam dentro de uma sacola. Indagado, respondeu que já usava câmeras quando da abordagem. O réu se encontrava em cima da lona, manuseando os objetos. Não o conhecia anteriormente. Nem sequer imaginava que ali era um ponto de tráfico, pois o réu estava em frente a uma padaria bastante movimentada.

O também policial militar Everton Umberto Cunha da Silva, em Juízo, relatou que o COPOM irradiou ocorrência de um indivíduo vendendo drogas na Rua Vinte e Cinco de Março. No local, localizaram o ora réu, que tinha as características informadas na denúncia anônima. O réu foi abordado enquanto simulava vender meias, mas possuía diversos entorpecentes em uma sacola. Parte das drogas estavam em uma sacola, enquanto uma pequena parte estavam no bolso do réu. Os entorpecentes que estavam no bolso eram similares aos que estavam na sacola. Foram apreendidas maconha e cocaína, esta em um "saquinho vermelho" do "Pica-pau".

Essas foram as provas orais produzidas.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram informados, por meio de denúncia anônima, de que um indivíduo, na esquina da Rua Vinte e Cinco de Março com a Rua Carlos de Souza Nazaré, vendia entorpecentes em frente a uma padaria, enquanto simulava vender meias, informando, outrossim, as características e roupas desse indivíduo. Em diligências realizadas, os policiais localizaram o réu, o qual havia colocado uma lona no chão em frente a uma padaria. Em abordagem, foram encontrados alguns entorpecentes na sua posse, bem como outros entorpecentes no interior de uma sacola que estava na lona. No total, foram encontradas 06 porções de maconha, pesando o total de 14,2 gramas, bem como 22 porções de cocaína, totalizando 10,4 gramas, além de R\$ 645,85 e uma máquina de cartão.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Observe-se, em especial, que a ocorrência se encontra gravada desde o início, quando da informação via COPOM de um indivíduo praticando o tráfico, com indicação de suas vestimentas, fato esse que restou comprovado logo após, com a prisão do réu, que apresentada as mesmas características passadas (camisa da Tommy Hilfiger, calça jeans, tênis Nike cinza e preto). O réu foi abordado, foi localizada uma sacola preta entre os demais produtos que simulava vender no local dos fatos, e, informado da gravação da ocorrência pelos policiais, prontamente admite que portava entorpecentes, não apresentando, a partir daí, nenhuma resistência à sua prisão. O link das gravações realizadas pelas bodycams utilizadas pelos policiais militares foi juntado nos autos, após requerimento defensivo na audiência anteriormente realizada, conforme certidão do servidor trazida quando da abertura da audiência em continuação - <https://my.la.evidence.com/?class=UIX&amproc=Login>, cujo acesso foi conferido às partes após os respectivos cadastros no sistema da polícia militar, conforme e-mail de fls. 120/122.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, aliado à denúncia anônima, foram apreendidas na posse do réu 06 porções de maconha, pesando o total de 14,2 gramas, bem como 22 porções de cocaína, totalizando 10,4 gramas.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa da acusada, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não justificam a exasperação da pena-base. Por outro lado, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (processo nº 0020153-84.2012.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 12/02/2015, fl. 39). As demais circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (processo nº 0042222-42.2014.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 18/08/2014, fl. 39, pena não cumprida, conforme fl. 46, execução nº 02.). Presente a atenuante da confissão espontânea, realizada na acepção das Súmulas 545 e 630, STJ. Aplico o entendimento do REsp Repetitivo STJ 1.341.370-MT para compensar as circunstâncias, mantendo a pena, nesta fase, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado é reincidente, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Estabeleço a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu David Martins Nascimento, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que o réu é reincidente e ostenta antecedente criminal.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, uma vez que não comprovada a origem lícita, apesar das declarações do réu. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA